

0057923-09.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Juliana Pires Zanatta Cherubim

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE." (AgRg no Resp 1229890/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011).

No que tange ao concurso de agentes, referida majorante também restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0057923-09.2015.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0057923-09.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 437/2015 - 98º Distrito Policial - Jardim Miriam

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON ALVES DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez

VISTOS.

WASHINGTON ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 25 de abril de 2015, no período da noite, na Rua São José, Paulicéia, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e propósitos com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, isto é, a motocicleta KTM 990, Supermoto T, placas KOR-3117, pertencente à vítima Leonardo Camara Manso.

A denúncia foi recebida (fls. 70/75). O réu foi pessoalmente citado em 29.06.2016 (fls. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 123/125) com documentos (fls. 126/128).

Durante a instrução do feito, foi ouvida a vítima, uma testemunha comum, uma testemunha de defesa e interrogado o acusado (fls. 201/206, 328/329 e 418/419 - audiovisual).

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público manifestou-se

pela procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 422/433), com o que não concordou o defensor, que pugnou pela improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu (fls. 437/440).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelos boletins de ocorrência de fls. 06/07, 08/11 e 12/13, auto de avaliação de fls. 28, além da prova oral colhida.

Interrogado, o réu negou os fatos que lhe foram imputados. Disse que mora em uma comunidade e que foi confundido com outra pessoa. Com frequência eram feitas operações policiais. Sempre trabalhou com entregas e sempre gostou de ter capacete, jaqueta, tênis e moto legais. Os policiais pensavam que ele tinha envolvimento. Foi preso por quatro roubos e absolvido em 03 (três) deles. Está respondendo ao último deles agora. Os policiais quiseram "forjar". Tem passagem por receptação, ocorrida em 2014. (audiovisual).

Embora o réu tenha negado os fatos descritos na inicial, é certo que as provas produzidas sob o contraditório judicial infirmaram a versão apresentada. A ação penal comporta total procedência. Explico.

Ouvida em juízo, a vítima Leonardo Camara Manso relatou que era tarde de um sábado. Estava vindo de uma loja, com a sua moto. Continha no bagageiro da moto algumas caixas amarradas. Foi abordado por uma moto com duas pessoas. Um pilotava e outro estava na garupa, de posse de uma arma de fogo. Estava parado num sinal semaforico. O garupa da moto saltou e bastante agressivo, empunhando a arma de fogo, disse que iria matá-lo, pois era policial. Ele disse à vítima que ele era policial, que iria matá-lo e passou a pedir pela arma. Em seguida, o roubador passou a fazer revista em todo o seu corpo. Ele "tirou" carteira e dois celulares que estavam amarrados. O piloto ficou sempre de costas, pois a moto ficou à frente e visualizou apenas o seu porte físico, o qual descreveu na Delegacia. No entanto, com relação ao rapaz que lhe abordou, chamou a sua atenção o fato de o capacete ser bastante largo para a sua cabeça. Sem viseira, conseguiu visualizar bem as características dele. Fez um mapeamento rápido dos traços do réu, do nariz, da cor da pele, da barba rala. Esse mapeamento "ficou bastante fotográfico naquele momento". Como ele falava voltado para a vítima e ameaçando-o de morte, tentava acalmá-lo, olhando para o seu rosto. Em momento algum o réu pediu para a vítima não olhar para o réu. O acusado então subiu na motocicleta e saiu com ela. O outro indivíduo ficou aguardando o término da subtração para que eles pudessem fugir juntos. Ressaltou que a abordagem era muito agressiva e que ficou muito assustado. Acredita que já estava sendo seguido. Asseverou que quando compareceu à Delegacia, disse aos policiais que tinha condições de identificar o roubador. Relatou o "modus operandi" do indivíduo que o subtraiu e, após visualizar outras duas imagens, na terceira fotografia que lhe foi apresentada reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo. Algum tempo depois foi chamado à Delegacia e foi colocado numa sala, onde havia um visor, um furo, ocasião em que reconheceu o réu, pessoalmente. Neste dia, foram colocados outros dois indivíduos. Apresentada a fotografia do acusado, fls. 19 e 20 da carta precatória, reconheceu, novamente, o acusado. Tem absoluta certeza de que a pessoa que identificou, na Delegacia, nas duas oportunidades, foi o indivíduo que lhe roubou (audiovisual - fls. 328/329).

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Corroborando a versão apresentada pela vítima, foi ouvida em juízo a testemunha, Rodrigo Raad Essam Mahsan Aboud, policial civil, o qual relatou que a moto foi localizada próximo à casa de Washington. Em razão disso, chamaram a vítima para

entregar a moto e para fazer o reconhecimento. Ressaltou que havia um trabalho de investigação, em razão do local de atuação e Washington era suspeito de roubo de moto. Asseverou que separaram alguns indivíduos e mostraram para a vítima, a qual reconheceu Washington como sendo um dos roubadores. Não se recorda dos detalhes da subtração. Afirmou que Washington foi absolvido de outros processos (fls. 201/206). Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar o depoimento do policial. Destarte, prevalece o testemunho por ele prestado, eis que, de modo algum, estava impedido de depor ou era testemunha suspeita. O depoimento de policiais tem plena força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Por fim, a testemunha de defesa nada soube afirmar com relação aos fatos, haja vista que não presenciou o momento da subtração, tampouco se recorda da investigação em comento.

Samyr Mostafa Fattah relatou que lembra que na época trabalhava no 98º Distrito Policial, equipe de patrimônio. Contudo, não se recorda de fatos envolvendo o acusado, apesar do nome não lhe ser estranho (audiovisual).

Assim, presentes se encontram os elementos do tipo penal para a configuração do crime de roubo, nos termos do artigo 157 do Código Penal. Consoante se infere das declarações prestadas em juízo, o réu e seu comparsa valeram-se de grave ameaça para subtrair coisa móvel alheia da vítima.

Relativamente à autoria, embora o réu tenha negado a prática do delito, certo é que sua versão restou isolada do conjunto probatório carreado aos autos, já que a vítima foi categórica em afirmar que o réu praticou o delito reconhecendo-o não só em sede policial, fotográfica e pessoalmente (fls. 15 e 37), como em juízo (audiovisual – fls. 328/329 – link às fls. 416).

No tocante às majorantes do delito, a saber, “emprego de arma” (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal) e “concurso de agentes” (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), ambas estão nitidamente comprovadas no encarte processual.

Em relação ao emprego de arma, a vítima foi categórica ao dizer que o réu, indivíduo que estava na posição de garoupa, estava na posse de arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçá-la.

Houve, como se nota, efetivo emprego da arma para a consumação do crime, como requer o tipo legal, uma vez que ela foi utilizada para atemorizar e intimidar a vítima.

Sob esse aspecto, faz-se importante consignar que o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou feitura de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou incontestada pelas demais provas produzidas no processo.

Esse entendimento é amplamente majoritário na jurisprudência, calhando transcrever recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.” (AgRg no REsp 1229890/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011).

No que tange ao concurso de agentes, referida majorante também restou cabalmente comprovada com a declaração da vítima que relatou que além do acusado, havia outro indivíduo, o qual também praticou o roubo.

Ressalto que não se aplica ao caso a alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018, por ser posterior aos fatos e mais prejudicial ao réu.

Assim, provadas a autoria e a materialidade dos delitos constantes da exordial acusatória e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a

condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão do delito. Ele possui maus antecedentes, pois condenado por fato anterior ao apontado nestes autos, mas com trânsito em julgado posterior (fls. 393/395 – autos nº 0033983-49.2014.8.26.0050 da 31ª Vara Criminal da Capital), o que demonstra que sua conduta social é reprovável e sua personalidade é deturpada e voltada para o desprezo das regras de boa convivência social. O motivo do crime já é punido pelo respectivo tipo penal. As circunstâncias do crime não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria. As consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima não contribuiu para a prática do crime. Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, do delito de roubo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem valoradas. Por outro lado, incide a atenuante referente à menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal (fls. 40), pois menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, razão pela qual retorno as reprimendas aos 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, é preciso reconhecer que existem duas majorantes em relação ao crime de roubo. Nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. O uso efetivo de arma e o concurso de agentes tolheram qualquer possibilidade de resistência da vítima. Não se pode desconsiderar, também, que o réu poderia tê-la matado em qualquer instante do iter criminis. Ademais, o terror vivido nesse momento revela que o agente veio determinado a subtrair o maior número de bens possíveis, causando a maior lesão patrimonial possível. Por essas razões, o aumento nesta terceira fase não pode ser no mínimo, porque a forma como o crime foi praticado demonstra maior periculosidade apresentada pelo réu, o que vem a agravar a reprovação de seus atos. Assim, majoro a pena em 3/8, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não obstante o disposto no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, a situação concreta recomenda a adoção de regime mais gravoso. Com efeito, o crime foi cometido com violência e grave ameaça contra a vítima, sendo certo que o acusado é portador de maus antecedentes (fls. 393/395).

Desta maneira, considerando o teor da súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, que admite adoção de regime mais gravoso quando fundado em elemento concreto, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade econômica do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar estabelecido.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Com relação a detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, urge realizar interpretação sistemática do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias do delito e condições pessoais desfavoráveis do agente (artigo 33, do Código Penal).

Conforme o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Embora sem fazer nenhuma restrição, o dispositivo em comento tem alcance limitado. Vale, por exemplo, para a hipótese em que o regime prisional é fixado, única e exclusivamente, em razão do quantum da pena (fechado para pena superior a 08 anos e semiaberto para pena acima de 04 anos e igual ou inferior a 08 anos). Por outro lado, contudo, escolhido regime gravoso em virtude da reincidência, dos maus

antecedentes, da gravidade concreta do crime, etc., sem nenhuma consideração da quantidade da pena, não tem aplicação o § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, criado para fim de aproveitamento, na determinação daquele, do tempo de prisão cautelar cumprido pelo réu.” (ED nº 0041630-71.2011.8.26.0577/5000, rel. Des. Renê Ricupero).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu WASHINGTON ALVES DE SOUZA como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que respondeu solto ao processo (em parte), devendo manter-se em tal estado, por não vislumbrar qualquer alteração do quadro fático.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se carta de guia definitiva (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ). Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ) e encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo V, item 26, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA